

1500305-55.2021.8.26.0233

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223861/2021 - DEL.POL.IBATÉ, 19680974 - DEL.POL.IBATÉ, 516/21/505 - DEL.POL.IBATÉ, 2223861 - DEL.POL.IBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ MICHAEL DE BARROS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté - Foro de Ibaté - Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Jardim Mariana - CEP 14815-000

Fone: (16) 3343-2104, Ibaté-SP - E-mail: ibate@tjsp.jus.br

1500305-55.2021.8.26.0233 -

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500305-55.2021.8.26.0233

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223861/2021 - DEL.POL.IBATÉ, 19680974 - DEL.POL.IBATÉ, 516/21/505 - DEL.POL.IBATÉ, 2223861 - DEL.POL.IBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ MICHAEL DE BARROS LIMA

Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 21 de janeiro de 2022, às 14 horas, nesta Comarca de Ibaté, Estado de São Paulo, em sintonia aos Provimentos CSM 2549/2020, 2554/2020, 2580/2020, Comunicado CG 2583/2020, todos deste Tribunal de Justiça bandeirante, Resolução 329/2020, do Conselho Nacional da Justiça, bem ainda ao Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do Covid-19), e Lei Municipal 3.216/2020 (reconhece o estado de calamidade pública no município de Ibaté, decorrente da pandemia de Covid-19), como medida profilática a evitar a disseminação do coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer, de outro, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real, a MM.

Juíza de Direito Dra. Letícia Lemos Rossi, a Escrevente ao final nomeada, o Promotor de Justiça, Dr. Marco Aurélio Bernarde de Almeida, o(a) Defensor(a) Dr(a). Gustavo de Jesus Faria Pedro, o réu JOSÉ MICHAEL DE BARROS LIMA, as testemunhas FABIO HENRIQUE DE ABREU e RENATO FERNANDES FALACI. Anteriormente ao início da solenidade, foi possibilitada a entrevista prévia e reservada do réu com seu defensor, em meio virtual, assegurando-se o direito de manterem contato durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, pela MM Juíza foi indagado a acusação e a defesa se concordavam que as perguntas fossem feitas inicialmente pelo Juíza, passando-se a seguir, às perguntas pelas partes. Acusação e Defesa disseram concordar. Em seguida, com as formalidades legais, passou a MM. Juíza a tomar o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s), que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal; Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado pelo sistema de videoconferência (artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e artigo 149, TOMO I, NSCGJ). A seguir, de acordo com o artigo 402 do CPP, pela MM. Juíza foi concedida a palavra às partes. Por ambas as partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Na sequência, as partes se manifestaram em debates, fazendo uso do sistema audiovisual. Na sequência, a MM. Juíza proferiu a seguinte sentença: "Vistos. JOSÉ MICHAEL DE BARROS LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", combinado com art. 40, III da Lei 11.343/06, sob as disposições da Lei nº 8.072/90, , porque no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 11h20min, em uma praça localizada na Rua Benedito Barreto, Jardim Cruzado, neste município e comarca, trazia consigo, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, para fins de tráfico 21 porções de "maconha" (peso líquido 68 gramas), 74 pedras de "crack" (peso líquido 29,5 gramas), 117 pinos contendo "cocaína" (peso líquido 19,8 gramas)e 10 porções de "haxixe" (peso líquido 7,6 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Regularmente notificado (fls.174), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls.138/150), posteriormente sendo recebida a denúncia no dia 21/10/2021(fl.182/184), seguindo-se a citação do acusado (fls.213). Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, passando-se ao interrogatório do acusado. O ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, considerando-se a primariedade para a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase dosimétrica, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impedindo-se a aplicação da redução da pena privativa de liberdade prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão das circunstâncias da apreensão. Requereu, por fim, a incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, III da Lei 11.343/06, com a anotação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, bem como a decretação do perdimento definitivo da importância em dinheiro apreendida, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 60, da Lei nº 11.343/06. Requereu, também, a restituição do aparelho celular ao acusado, mediante a apresentação de nota fiscal, por não haver provas de que se tratava de produto de crime. Já o ilustre Defensor, pugnou pela aplicação da atenuante prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, bem como pelo reconhecimento das atenuantes descritas no artigo 65, I e III, "d", do Código Penal, com a anotação do regime inicial semi-aberto. Em síntese, o RELATÓRIO. DECIDO. Incontroversa a materialidade dos delitos vem comprovada nos laudos de exame químico-toxicológicos encartados a fls. 85/87 e 88/90, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol e cocaína. Controverte-se sobre a autoria. Interrogado, o réu nega a autoria do delito. Asseverou que o entorpecente não lhe pertencia. É usuário de cocaína e foi até a praça adquirir dois pinos. O traficante pediu para que buscasse a bolsa, já que havia patrulhamento policial no local, e para isso ganharia mais dois pinos. Correu na posse da pochete, pois ficou assustado e nunca tinha sido abordado pela polícia. A versão do acusado não encontra respaldo na prova produzida e destoa das declarações dos policiais militares que atuaram em sua prisão. Sobre os fatos, o policial Falaci declarou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou o réu no interior de uma casa de madeira, no playground da praça, revirando algo no telhado

dessa casa. Com a aproximação da equipe policial, ele saiu correndo com uma pochete nas mãos. Foi dada ordem de parada, mas o réu não acatou. Viu o momento em que o acusado jogou a pochete por cima do telhado de uma casa. Seu parceiro cabo Abreu seguiu no acompanhamento do acusado, enquanto ficou no local para recuperar o objeto. Seu parceiro Abreu logrou êxito em deter o réu. Recuperou a pochete ingressando na casa com autorização do morador. A praça fica próxima a um posto de saúde, aproximadamente 20 metros, e também é muito frequentada por crianças. A praça também é próxima ao Centro Comunitário, cerca de 50 metros. Havia outras pessoas na região e que se evadiram com a aproximação policial, mas confirma que era o réu quem estava na posse da pochete. Não foram abordadas outras pessoas. Conhecia o réu de vista nas imediações da praça, mas nunca o abordou. No mesmo sentido o policial Fábio que afirmou estava em patrulhamento sentido ao centro da cidade quando avistou o réu na praça, dentro da casinha de madeira do playground, em pé, mexendo em algo. Seu parceiro Falaci desembarcou da viatura quando o réu pegou uma pochete preta e saiu correndo sentido Rua Araraquara. Ficou na viatura. Em determinado momento, o réu jogou a pochete no telhado de uma residência. Seu parceiro ficou no local a fim de recuperar o objeto enquanto seguiu no encalço do réu que foi abordado na outra rua. O policial Falaci recuperou a pochete e dentro dela havia entorpecente e dinheiro. O réu disse que a pochete não era dele. O local é uma praça frequentada por várias crianças e também local de prática do tráfico de drogas. A praça fica cerca de 1 quarteirão do Centro Cultural. O celular do réu foi apreendido em suas vestes. Não conhecia o réu. Não teve apoio de outra viatura. A versão defensiva de que o réu é mero usuário e que não praticava a traficância não encontra amparo nos autos. Segundo os policiais, o réu foi avistado manipulando entorpecente na praça pública e empreendeu fuga após visualizar a aproximação policial. Além disso, a quantidade de drogas era expressiva e incompatível com o que normalmente é encontrado com simples usuários. As conjunturas evidenciam que o réu praticava o narcotráfico, sendo flagrado na posse de uma pochete contendo R\$ 380,95 em dinheiro, cocaína, maconha, haxixe e "crack". Vale ressaltar que os relatos dos agentes públicos envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu. A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. Sobre isso, importante consignar que o réu não apresentou testemunhas de defesa que confirmassem sua tese de que não residia no local indicado pelos policiais, mas na casa de sua sogra junto com outros familiares. No mais, as circunstâncias da apreensão indicam efetivamente a prática do tráfico de drogas, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar a condição de usuário. Além disso, ainda que o réu estivesse no local "somente para buscar" a pochete, é certo que tinha ciência de que dentro dela havia entorpecente e a conduta de "trazer consigo" drogas já é suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas. Ainda a prova oral produzida indicou que o local onde o réu praticava a traficância era próximo a estabelecimento de saúde e centro social local. Ressalta-se que os fatos ocorreram a prisão ocorreu às 11:20 e de uma terça-feira, podendo presumir que tais estabelecimentos estivessem em pleno funcionamento podendo incidir na hipótese o artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Por fim, a forma como estavam embaladas as drogas, a quantidade, a natureza, bem como a dinâmica da abordagem não deixam dúvidas de que os entorpecentes que o acusado trazia consigo se destinavam ao tráfico de drogas, podendo-se presumir que o dinheiro que estava em sua posse era proveniente da venda espúria, autorizando seu perdimento. Isto considerado, passo à dosagem da pena. O réu é primário (fls. 241/244). Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, possível a fixação da pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Deixo de considerar a atenuante da menor idade relativa e da confissão espontânea, para não reduzir a pena aquém do mínimo legal. Na terceira fase, presente a causa se aumento do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, apenas deve ser majorada em 1/6, perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão

e pagamento de 583 dias-multa. No mais, verifico que o réu é primário, de bons antecedentes e não há comprovação de que se decida à atividade criminosa nem que integre organização criminosa. Entretanto, considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, 21 porções de maconha (68 gramas), 117 pinos de cocaína (19,8 gramas), 74 pedras de crack (29,5 gramas) e 10 porções de haxixe (7,6 gramas), frente seu poder vulnerante e quantidade razoável de unidades, possível a aplicação do redutor em percentual mínimo de 1/6, para ao final fixar a pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 485 dias-multa, em valor unitário mínimo. O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto, considerando o quantum da pena aplicada e a razão da natureza do crime de tráfico de drogas, que tantos malefícios trazem à sociedade, sendo fonte de desestabilização das famílias, disseminando o consumo de drogas ilícitas e comprometendo a saúde pública, além de fomentar a prática de outros crimes, contribuindo para o aumento da violência. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para, com fundamento no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENAR o acusado JOSÉ MICHAEL DE BARROS LIMA à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 485 dias-multa, em valor unitário mínimo. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois remanescem os motivos que ensejaram sua prisão provisória, agora reforçados pelo decreto condenatório. Deixo de aplicar o §2º do artigo 387 do CPP, uma vez que o tempo de prisão provisória desde 17/08/2021 não é suficiente para lhe garantir regime prisional menos gravoso. Oficie-se à Autoridade Policial autorizando a incineração do entorpecente apreendido. Determino o perdimento do numerário apreendido em favor da União, revertendo-se diretamente ao FUNAD, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006. Fica também autorizada a restituição do aparelho celular aos familiares do acusado. Sem custas em razão da gratuidade da justiça que concedo, neste ato. Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva dos acusados no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Publicada esta em audiência. Saem os presentes intimados. Oportunamente, arquivem-se". Dispensada a assinatura do documento pelos demais participantes, em razão de ser o ato realizado de forma digital. Saem os presentes intimados. Nada Mais. Eu, CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, Escrevente Técnico Judiciário, M368331, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA